

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4441/2530

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดชัยบุรี

นายยงยุทธ ผึ้งสมศักดิ์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 339, มาตรา 391

ป.วิ.อ. มาตรา 192

จำเลยกับผู้เสียหายอยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสและทำงานอยู่ที่โรงงานเดียวกัน จำเลยเป็นผู้ซื้อสร้อยคอทองคำให้ผู้เสียหาย บางครั้งจำเลยก็นำไปใส่ วันเกิดเหตุจำเลยทราบจากผู้เสียหายจะไปเที่ยวจึงเข้าไปพบผู้เสียหายและพูดห้ามไม่ให้ผู้เสียหายไปเที่ยว ผู้เสียหายไม่ยอมจะไปให้ได้ จึงเกิดการโต้เถียงกัน การที่จำเลยดึงเอาสร้อยคอทองคำดังกล่าวที่ผู้เสียหายใส่อยู่ขาดและเอาสร้อยคอไปด้วยความโมโหนั้น เจตนาของจำเลยเพียงแต่ไม่ต้องการให้ผู้เสียหายนำสร้อยคอทองคำใส่ติดตัวไปด้วยเท่านั้น จำเลยมิได้เอาสร้อยคอทองคำดังกล่าวไปโดยเจตนาทุจริต การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์หรือชิงทรัพย์

การที่จำเลยเข้าไปดึงสร้อยคอทองคำที่ผู้เสียหายใส่อยู่ขาดแล้วผลักผู้เสียหายเซไปถูกรถ ทำให้ผู้เสียหายมีบาดแผลโดนเล็บที่บริเวณหน้าอกแต่โลหิตไม่ไหล เป็นความผิดฐานทำร้ายผู้เสียหายโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานชิงทรัพย์ โดยใช้กำลังประทุษร้าย ซึ่งรวมการกระทำผิดฐานทำร้ายร่างกายอยู่ในตัวศาลย่อมมีอำนาจลงโทษจำเลยในความผิดฐานทำร้ายร่างกายดังกล่าวได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๘ เวลากลางคืนหลังเที่ยง จำเลยซึ่ง
ทรัพย์สินร้อยคอตองค้ำหนัก ๑ บาท ๑ เส้น ราคา ๔,๓๐๐ บาท ของนางสาวสายทอง
ทำสระ ผู้เสียหายไปโดยทุจริต โดยจำเลยใช้มือผลักอกและใช้เท้าถีบที่หน้าของผู้เสีย
หายด้วย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๙

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๓๓๙ วรรคหนึ่ง ลงโทษจำคุก ๕ ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๒ ปี ๖
เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยกับผู้เสียหายได้อยู่กินฉันสามี
ภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส ระหว่างที่อยู่กินด้วยกัน จำเลยได้ซื้อสร้อยคอตองค้ำ
หนัก ๑ บาท ราคา ๔,๓๐๐ บาท ให้ผู้เสียหาย แต่บางครั้งจำเลยก็นำไปใส่ เมื่อวันที่
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๘ เวลา ๒๓ นาฬิกา ขณะที่ผู้เสียหายทำงานอยู่ในโรงงานของ
บริษัทอเมริกันเท็กซ์ไทล์ จำกัด จำเลยไปพบผู้เสียหาย พุดห้ามไม่ให้ผู้เสียหายไป
เที่ยว เกิดมีปากเสียงโต้เถียงกัน จำเลยเกิดโมโหจึงเข้าไปดึงเอาสร้อยคอตองค้ำที่ผู้

เสียหายใส่อยู่ขาดติดมือจำเลยไป และได้ผลักผู้เสียหายเซไปถูกรถด้วย ผู้เสียหายมีแผลโดนเล็บที่บริเวณหน้าอกแต่โลหิตไม่ไหล ที่โจทก์ฎีกาว่า แม้จำเลยกับผู้เสียหายอยู่กินด้วยกัน มีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยา จำเลยจะเป็นเจ้าของสร้อยคอทองคำรวมอยู่ด้วยกันก็ตาม การที่จำเลยเอาสร้อยคอทองคำไปย้อมมีความผิดฐานชิงทรัพย์ตามฟ้องนั้น มีปัญหาวินิจฉัยว่า จำเลยเอาสร้อยคอทองคำไปโดยเจตนาทุจริตหรือไม่ เห็นว่า ตามคำเบิกความของผู้เสียหาย ผู้เสียหายและจำเลยต่างทำงานอยู่ที่โรงงานของบริษัทอเมริกันเท็กซ์ไทล์ จำกัด ด้วยกันวันเกิดเหตุจำเลยทราบว่าผู้เสียหายจะไปเที่ยวจึงเข้าไปพบผู้เสียหายและพูดห้ามไม่ให้ผู้เสียหายไปเที่ยว ผู้เสียหายไม่ยอมจะไปได้จึงเกิดโต้เถียงกันด้วยความโมโหเมื่อผู้เสียหายไม่ยอมเชื่อฟังจำเลยจึงดึงเอาสร้อยคอทองคำที่ผู้เสียหายใส่อยู่ขาดและเอาสร้อยคอนั้นไป การที่จำเลยอยู่กินฉันสามีภรณากับผู้เสียหาย จำเลยเป็นผู้ซื้อสร้อยคอทองคำให้ผู้เสียหาย บางครั้งจำเลยก็นำไปใส่เองด้วย เชื่อว่าเจตนาของจำเลยเพียงแต่ไม่ต้องการให้ผู้เสียหายนำสร้อยคอทองคำใส่ติดตัวไปด้วยเท่านั้น ฟังไม่ได้ว่าจำเลยเอาสร้อยคอทองคำที่ผู้เสียหายใส่อยู่ไปโดยเจตนาทุจริตการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์หรือชิงทรัพย์ตามฟ้องโจทก์ ฎีกาโจทก์ที่ขอให้ลงโทษจำเลยฐานชิงทรัพย์ตามฟ้องฟังไม่ขึ้น แต่ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์นำสืบฟังได้ว่า เมื่อจำเลยเข้าไปดึงสร้อยคอทองคำที่ผู้เสียหายใส่อยู่ขาดแล้วจำเลยยังไม่ผลักผู้เสียหายเซไปถูกรถด้วย ผู้เสียหายมีบาดแผลโดนเล็บที่บริเวณหน้าอกแต่โลหิตไม่ไหลการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานทำร้ายผู้เสียหายโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานชิงทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย ซึ่งรวมการกระทำผิดฐานทำร้ายร่างกายอยู่ในตัว ศาลย่อมมีอำนาจลงโทษจำเลยในความผิดฐานทำร้ายร่างกายดังกล่าวได้ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพาทษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๑
ปรับ ๕๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้กึ่ง
หนึ่งตามมาตรา ๗๘ คงปรับ ๒๐๐ บาท ค่าปรับหากจำเลยไม่ชำระให้จัดการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐ นอกจากนี้ที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์

(สุทิน นนทแก้ว-สหัส สิงหวิริยะ-เจริญ นิลเอสงฆ์)

ศาลจังหวัดธนบุรี - นายประเสริฐ โอนพรัตน์วิบูล
ศาลอุทธรณ์ - นายสุรัส มุ่งศิลป์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>